

Töö vangi ja kriminaalhooldusalusega

Katriin Savits, Ülle Luts, Asta Vaks

Tallinna vangla

Nii vangide kui ka kriminaalhooldusaluste puhul keskendub vanglateenistus korduvkuritegevuse vähendamisele. Inimene, kes pani toime õigusrikkumise, ei oska või ei suuda tihti pärast karistuse kandmist ühiskonnas toime tulla. Raskuste tekkides naastakse kuritegelikule teele. Et seda ennetada, tegelevad nii vangla kui ka kriminaalhooldus lisaks järelevalvele ka õigusrikkumiste toetamisega. Eesmärk on vähendada riskitegureid, mis viivad inimese kuritegelikule teele. Keskendume eelkõige kuritegevust põhjustavale käitumisele ja hoiakutele. Kuritegelik käitumine on õpitud, kuid õppida saab ka käitumisviise, mis aitavad ühiskonnas paremini toime tulla.

Riskihindamisega valitakse kohtlemistase

Kriminaalne käitumine on seotud inimese sotsiaalsete ja isiklike probleemidega. Üritame suurendada vangide ja kriminaalhooldusaluste iseseisvat toimetulekuvõimet, et nad saaksid pärast karistuse kandmist õiguskultuurilt hakkama. Enne on aga vaja teada inimese sotsiaalset tausta ja õigusrikkumise põhjuseid. Selleks kasutame riskihindamise meetodikat. Riskihindamisel on kindel struktuur, kus arvestatakse kõiki fakte. Riskihindamisega selgitame välja süüdimõistetu elukäigu ja probleemid, jõudes nii ka põhjusteni, mis viisid kuritegeliku käitumiseni. Hindamise tulemusel selgub, kui intensiivselt peab inimesega töötama. Kasutusel on neljatasemeline kohtlemismudel: mida rohkem on riske ja vajadusi, seda kõrgem on ka kohtlemistase.

Kohtlemistase annab ametnikule raamid ja teadmise, kui intensiivseid tegevusi ja järelevalvet karistuse kandmise ajaks planeerida. Arvestatakse põhimõtet, et kuriteo kordamise tõenäosus väheneb, kui sekkuda madala riskiga kurjategijate ellu võimalikult vähe. Intensiivsemalt tuleb sekkuda kõrge riskiga kurjategijate tegemistesse.

Tegevusega tagasi ühiskonda

Kui riskid ja vajadused on selged, siis kavandatakse süüdimõistetu karistusaegsed tegevused ja ajaplaan. Riskihindamine ja karistusaja plaan vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Siis hinnatakse ka läbi viidud tegevuste mõjustust ning kui vaja, tehakse uusi plaane.

Süüdimõistetule võimaldatakse vanglas nii üld- kui ka kutseharidust ning riigikeeleõpet. See ei olene kohtlemisastmest. Ka töötamiskohustus on kõigil vangidel. Uuringud kinnitavad, et tööturul hakkamasaamiseks peab inimesel olema vähemalt põhiharidus, mõne eriala kutsetunnistus või töökogemus ning ta peab oskama riigikeelt. Kutseharidusseadus lubab vanglates pakkuda kutseõpet paindlikult, nii saab keskenduda erialaoskuste omandamisele, mitte ainult koolis käimisele.

Ka kriminaalhooldusaluste puhul jälgitakse nende töötamis-, tööotsimis- või õppimiskohustuse täitmist. Teraapiat või mahukaid sotsiaalprogramme madala kohtlemistaseme õigusrikkujatele läbi ei viida. Mida kõrgem on kohtlemistase, seda rohkem planeeritakse ja korraldatakse kuritegelikku käitumist

mõjutavaid tegevusi. Väga kõrge riskiga isikute puhul võib tegevuste valik olla väga lai. Töösse kaasatakse kogu võrgustik ja juhtumikorraldaja kohtub süüdimõistetuga sagedamini.

Nõustamine ja sotsiaalprogrammid

Kuritegeliku käitumise mõjutamiseks kasutatakse nii vanglas kui ka kriminaalhoolduses eelkõige sotsiaalprogramme ja nõustamist. Alati tuleb meele pidada, et kogu plaanitav tegevus peab keskenduma konkreetse inimese kuritegevust põhjustavate tegurite maandamisele. Uuringute järgi aitab riskiteguritega tõhusalt tegeleda individuaalne nõustamine, see on aga kõige aja- ja ressursimahukam. Alternatiivse lahendusena on eri tüüpi probleemide puhuks välja töötatud mitu sotsiaalprogrammi. Neid viivad läbi vastava väljaõppega sotsiaaltöötajad, psühholoogid, kriminaalhooldajad ja inspektor-kontaktisikud. Sotsiaalprogrammid lähtuvad riskiteguritest: nendega lahendatakse sõltuvusprobleeme, arendatakse sotsiaalseid oskusi, mõjutatakse väärtushinnanguid ja hoiakuid, püütakse vähendada vägivalda. Noortele on mõeldud programm „Equip”, et õpetada neile kaaslaste aitamise kaudu vastutustundlikku mõtlemist ja käitumist, naiste jaoks on programm „Võida”. Seksuaalkuriteo sooritanul aitab oma kuritegu ja selleni viinud asjaolusid analüüsida programm „Uus suund”. Lisainfot ja programmide lühitutvustuse leiab justiitsministeeriumi vanglateenistuse kodulehel www.vangla.ee -> Taasühiskonnastamine -> Sotsiaalprogrammid.

Avavangla kasvatab isiklikku vastutust

Kui süüdimõistetu on kinnises vanglas tegele- nud oma vanglasse sattumise põhjusriskidega ning puuduvad muud takistavad asjaolud (pole kehtivaid distsiplinaarkaristusi, pooleliolevaid

kriminaalmenetlusi, põgenemiskalduvust vms), siis võib saata ta karistust kandma avavanglasse. Madala kohtlemistasemega ja alla aastase karistusega vangid võivad ka kogu oma karistuse kanda avavanglas. Eesti vanglates on kokku ligi 250 avavangla kohta.

Avavangla erineb kinnisest vanglast järelevalve madalama intensiivsuse poolest. Peamine eesmärk seal on suurendada isiku panust ja vastutust teda puudutavate küsimuste lahendamisel. Vangla personali roll on nõuandev, suunav ja kontrolliv. Enamik süüdimõistetu tegevusi (õppimine, töötamine, rehabilitatsioonitegevused) toimub väljaspool vanglat. See aga ei tähenda, et vang võib liikuda endale sobival ajal soovitud kohtadesse. Vangla territooriumilt lubatakse lahkuda töögraafiku või kooli tunniplaani järgi loa alusel, samuti on vaja luba teenuste kasutamiseks väljaspool vanglat (nt autokool, kohtutäitur, töötukassa jne). Sisseoste teevad avavangla vangid enamasti tavalistest kauplustest, ka selle jaoks on ette nähtud kindel aeg.

Rehabilitatsioonitegevused ja muu asjaajamine on kõigi asutustega varem kokku lepitud ja toimuvad samuti kavandatud ajal. Vangide vajadused on väga erinevad ja vanglavälistest rehabilitatsioonitegevustest ei saa ammendavat ülevaadet anda. Paljudel vangidel on vaja ka näiteks uuendada oma isikut tõendavat dokumenti, täita võlakohustusi, otsida koos töötukassa spetsialistidega tööd. Sõltuvusprobleemidega vangid liituvad anonüümsete alkohoolikute ja anonüümsete narkomaanide rühmadega, et neil oleks vabane- des tugi olemas. Religioossete toekspidamistega vangid külastavad oma kogudust, seegi kasvatab nende tugivõrgustikku.

Suurt arenguruumi näeme koostöös koha- like omavalitsustega. Inimene võib pöörduda kohalikku omavalitsusse vangistuse ajal näi- teks selleks, et uurida elamispinna saamise võimalusi, kuid vajalikke toiminguid saab

ta seal teha alles pärast vabanemist, näiteks võtta end elamispinna järjekorda, vormistada sissekirjutust vms.

Vangla teavitab kohalikku omavalitsust kirjalikult piirkonda vabanevast inimesest. Kirjalikus teates on ka ettepanekud ja soovitusel kohalikule omavalitsusele seoses vangiga. Seni pole kohalikud omavalitsused sellistele teatistele reageerinud, seega vanglad ei tea, kuidas seda infot kasutatakse. Vanglad ootavad, et vangi elukohajärgne omavalitsus oleks kaasatud tema edasise elu korraldamisse. Olgu mureks siis toimetulek, elukoht või perekondlikud suhted. Isegi kui vabanenu ei vaja kohaliku omavalitsuse teenuseid, loodame ja ootame koostööd ning huvi. Kohaliku omavalitsuse roll kuritegevuse ennetamisel on eriti suur esimesel aastal pärast vangi vabanemist, sest siis on kuriteo kordumise oht kõige suurem. Kui sel ajal on kodukohas toetav ametnik, siis väheneb ka kuriteo tõenäosus.

Kriminaalhooldus hõlmab nii järelevalvet kui ka motiveerimist

Kriminaalhooldus on avavanglast veelgi suurema isikliku vastutusega karistuse kandmise viis. Järelevalve on siiski olemas: jälgitakse hooldusaluse käitumist ja temale kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmist. Järelevalve meetodid on aga teistsugused kui vanglas. Kriminaalhoolduse ajal kogub ja analüüsib kriminaalhooldusametnik pidevalt andmeid hooldusaluse käitumise, reeglitest kinnipidamise ja kohustuste rikkumiste kohta. Teabe kontrollimiseks kasutavad kriminaalhooldajad alko- ja narkoteste, kodukülastusi. Hooldusaluselt nõutakse vajadusel tõendeid, tema esitatud andmeid võrreldakse ja kontrollitakse, kasutatakse avalike registrite andmeid, vesteldakse spetsialistidega, ametkondadesse tehakse kirjalikke päringuid,

kõrvutatakse ümarlaua kohtumisel saadud informatsiooni, uuritakse meediakajastusi ja suhtluskeskkondades avaldatut. Need igapäevased töömeetodid on sama tähtsad kui isiku motiveerimine tegelema oma riskidega, nõustamine ja sotsiaalprogrammid. Sekkumisi planeeritakse riskide ja vajaduste ning kohtlemistaseme põhjal.

Kui hooldusalune on seadusekuulekas, ei mõjuta nimetatud kontrolltoimingud tema karistuse kulgu kuigivõrd. Väiksemate eksimuste korral saab ametnik aga kohtlemistaseme üle vaadata ja kavandada vajaliku rehabilitatsiooni. Suuremate rikkumiste puhul tehakse kohtule ettepanek pöörata vanglakaristuse täitmisele.

Koostöö eri ametkondadega

Kõrge riskiga õigusrikkujate kriminaalhoolduses oleme viimastel aastatel teinud tihedamat koostööd teiste asutustega. Vägivalla ennetamise strateegias aastateks 2015–2020 on kirjas vajadus koostada suure riskiga õigusrikkujate kohtlemise, ametiasutuste koostöö ja infovahetuse mudel. 2015. aasta algusest on kriminaalhooldussüsteemis rakendatud koostöömudelit MAPPA, mille kohta on võimalik täpsemalt lugeda Krista Schönbergi artiklist, lk 28–30. Selle üks osa on pidev infovahetus politsei ja kriminaalhoolduse vahel kiiret reageerimist nõudvate asjaolude korral. Teine koostöövorm on kriminaalhooldusametniku kokku kutsutud ümarlauakohtumine, kus arutatakse konkreetseid juhtumeid ja kooskõlastatakse ametkondade edasine tegevus. Kriminaalhooldaja hindab igast juhtumist lähtudes, milliseid spetsialiste on tarvis kaasata. Kohalike omavalitsuste spetsialistid on väga oodatud ümarlaudades osalema – see mitmekesisust kogutavat teavet ja aitab leida paremaid lahendusi. Seda kinnitavad mitmed head näited üle Eesti, mis puudutavad nii kuriteo ennetust kui ka selle kiiret avastamist. Näiteks teavitavad

sotsiaaltöötajad kriminaalhooldusametnikke hooldusalusele määratud alkoholi tarvitamise keelu rikkumisest. Mõnes piirkonnas kontrollivad kriminaalhooldusametnik ja sotsiaaltöötaja koos perevägivalla ohvrite elukohti. Loodame, et sellisest heast praktikast saab kõikjal igapäevase töökorralduse osa. Lastekaitse- ja perevägivallaküsimustes saavad sotsiaaltöötajad ja kriminaalhooldusametnikud kindlasti vastastikku kasulikku koostööd teha ja vajalikku infot koguda. Ümarlaud pakub omavalitsusele lahendusi ka kriminaalhooldusaluste toimetuleku küsimustes. Meie kõigi ühine huvi on turvalisem elukeskkond ja seda aitab luua mitmekülgne koostöövõrgustik.

Kokkuvõtteks

Töö õigusrikkujatega areneb pidevalt. Juhtumikorraldus vanglas ja kriminaalhoolduses on aga üles ehitatud ühtsele alusele: esmalt hindame riske ja vajadusi ning selgitame välja kohtlemistaseme. Kõige suuremat tähelepanu vajavate juhtumite puhul kaasame nii vanglas kui ka kriminaalhoolduses võimalikult laia koostöövõrgustiku, et inimene saaks seadusekuulekaks eluks tuge. Kindlasti saab juhtumikorraldust veel arendada. Töötame selle nimel, et süsteem vanglas ja kriminaalhoolduses oleks ühtne ja sujuv. Tahame olla dünaamiline ja teiste asutustega ühise eesmärgi nimel hästi koos töötav organisatsioon. **S**